

0002138-98.2015.8.26.0620

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DIANA CRISTINA SILVA SPESSOTTO

Comarca: Taquarituba

Foro: Foro de Taquarituba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Ofício, Inquérito Policial (Flagrante) - 645/2015 -

Delegacia de Polícia de Taquarituba, 903/2015 - Delegacia de Polícia de

Taquarituba, 163/2015 - Delegacia de Polícia de Taquarituba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Valdemar Mota Silva Junior

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquarituba

Foro de Taquarituba

Vara Única

Avenida Coronel João Quintino, 137, Taquarituba-SP - cep 18740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0002138-98.2015.8.26.0620 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002138-98.2015.8.26.0620

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Ofício, Inquérito Policial (Flagrante) - 645/2015 -

Delegacia de Polícia de Taquarituba, 903/2015 - Delegacia de Polícia de

Taquarituba, 163/2015 - Delegacia de Polícia de Taquarituba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Valdemar Mota Silva Junior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DIANA CRISTINA SILVA SPESSOTTO

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra VALDEMAR MOTA SILVA

JUNIOR, devidamente qualificado, tendo-o como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 12 de setembro de 2016 (fls. 126).

Nesta data ainda não foi encerrada a instrução.

O Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da prescrição.

É o relatório. Passo a decidir.

No presente caso, verifica-se que o acusado é primário e, conforme apontado pelo Ministério Público, foi reconhecida sua inimizabilidade (fl. 238), sendo que, inclusive, foi interditado (fl. 276).

Portanto, seria o caso de reconhecer o privilégio, previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, restando a pena definitiva inferior a quatro anos, de forma que a prescrição se daria em oito anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Considerando, ainda, que o acusado, à época dos fatos, era menor de 21 anos, nos termos do artigo 115, do Código Penal, o prazo de prescrição é reduzido de metade, de modo que é possível reconhecer a prescrição punitiva retroativa.

O reconhecimento da prescrição punitiva retroativa evitará, ainda, o indesejável acúmulo de processos em segunda instância, que já é bastante considerável.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato Valdemar Mota Silva Junior, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal.

Expeça-se certidão em favor da advogada nomeado ao réu.

P. I. C.

Taquarituba, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA